

מסורת הש"ס

(א) מנחות קח: (ב) ז' וברכות י: (ג) ז'י"א שבנעסס: (ד) סנהדרין כ' מ"ק סו: (ה) שם ושם טענות ז': (ו) ז'י"ל למלך: (ז) וי'משלי (ח) (מזוהר פשרה ו') (ט) ננעסס פ"ח מ"ג: (י) וויקרא יג: (יב) ה'ך מיבת בפסחים ש"ך אחר מיבת נקיר שמה ע"ש קול: וכלן ז"ל שבת סו:.



תורה אור השלם

- בי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לארצה זבת חלב ודבש בבית ארץ אֱלֹהֵיכֶם: ויקרא יד לד



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ר' מאיר וכו' דלי וכו' הס"ד וחס"כ מ"ה בבית ארץ וכו' הוי בית עליה דלג' הד"ס: (ב) ד"ה אפילו תימא וכו' ממס אלא מאי עליה דקמינ מעולה הד"ס: (ג) ד"ה שפן וכו' אלל כל העם וכו' הד"ד:



הגהות הגר"א

[א] גמ' הינו. ז"ל הנזע (ועי' ר"ן):



פירוש הרא"ש

מתני' הנודר מן הבית. שלג יכנס לבית: מותר ליכנס לעלייה. דלאו בכלל בית הוא: והכובים אומרים עלייה בכלל בית. נראה דהנכנס מותר במדר ויעי' דלו הוא בכלל בית דהמוכר את הבית לא מוכר את המדר ואת היעו ויעי' ספ"א אלתא נלשון בני אדם לא הוו בכלל בית: גמ' דברבות את היציע. לגבי נעסס מיתניא: ר"ם היא. ולהכי אלתערין קרא לרבויו דנלשון בני אדם לא הוו בכלל בית: ר"ם דא. דמשמע משום שאמר בית צביתי דמשמע בית כל דהו הא אמר בית סתם אינו יכול ליתן לו עלייה והיינו כר"ם דלמר עלייה ליתא בכלל בית דאי רבנן אפילו אמר לו בית סתם נמי: באי עלייה בעולה שבביתם. והאי אם א"ל בית סתם מראהו עלייה אלל השתא דלמר ליה בית צביתי האי ליסמא משמע לאפקי עליה דגריעא משום עלייה וירידה וזכר ליתן לו המעלה שבין שני בתים דהיינו בית ועליה מיהו בית הגרוע שיש לו יכול ליתן לו והכי מסיק בשלהי מנחות דיד בעל השטר על התחטות: ערבא דגדא. מטה העשויה למזל הצית כדאימא (ב) בפסחים גד גדי וסיוק לא כי שרא דעמירותא נקיר שמה ומנאי צבית השומרים אותו נגזקות לנך מכינים תמיד מטה מועלת נגזקות: בשחיו מברין אותו. גבי כהן גדול (ז"ל מלך] מיתניא כשהוא אלל ומאכילים אותו סעודה ראשונה: כל העם. המברין אותו: ההוא יומא. שיש לו להתנהג בהנכונה ובניזופות יתיב עליה: דרגש לא היה כופהו אלא ווקפא. כלומר מנחתו כמו שהוא וקוף ואין לפרש ווקפו על גזו דאי"כ הוה ליה למימר ווקפו ודיו כדקאמרין לקמן גבי מטה שנקלטיה יואלץ ועוד ניתא שמן הדין היתה לריסה כפיה אלל שאינו יכול מפני הנקלטיין הקבועין בה אלל הכא יכפה אם היא טעונה כפיה ואם אינה טעונה למה לרץ לוקפיה:

רש"י

במתני' **מוסר צעלייה**. שאין עלייה בכלל בית: **הנודר מן עלייה כו'.**

דברי הכל אין בית בכלל עלייה: **גב'** **ר"מ היא**. דלומר עלייה לאו בכלל בית היא: **דאי וכו' (א)**. צבית ארץ משמע דממוכר בארעא

הוי בית: עלייה דלא מיחבר בארעא לא הוי בכלל בית ארץ ולהכי צעי

במתני' הנודר מן הבית מותר בעלייה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים **א**עלייה בכלל הבית **ב**הנודר מן עלייה מותר בבית: **גב'** **מאן תנא בבית**: לרבות את [א] היציע בבית לרבות את העלייה אמר רב חסדא רבי מאיר היא דאי רבנן האמרי רבנן עלייה בכלל הבית למה לי קרא בבית לרביויא אביי אמר אפי' תימא רבנן בעיא קרא דסלקא דעתך אמינא בבית ארץ אחותכם כתיב דמחבר בארעא שמה בית עלייה הא לא מחבר בארעא כמאן אולא הא ^(א)דאמר רב הונא בר חייא משמיה דעולא רבית בביתי אני מוכר לך מראהו עלייה טעמא דא"ל בית שבביתי אני מוכר לך אבל בית סתם אינו מראהו עלייה לימא רבי מאיר היא אפילו תימא רבנן מאי עלייה ^(ב)מעולה ^(ג)שבבתיים: **במתני'** הנודר מן המטה מותר בדרגש דברי רבי מאיר וחכ"א ^(ד)דרגש בכלל מטה הנודר מן הדרגש מותר במטה: **גב'** **מאי דרגש** אמר עולא ערסא דגדא אמרו ליה רבנן לעולא הא ^(ה)דתנן יכשהן מברין אותו כל העם מסובין על הארץ והוא מיסב על הדרגש כולה שתא לא יתיב עלה ההוא יומא יתיב עלה מתקיף לה רבינא מידו דהוה אבשר ויין דכולה שתא אי בעי אכיל ואי בעי לא אכיל ההוא יומא אנן יהבינן ליה אלא הא קשיא דתניא דרגש לא היה כופהו אלא ווקפו ואי אמרת ערסא דגדא הוא והתניא ^(ו)יהכופה את מותרו לא מותרו בלבד הוא כופה כל ממות שיש לו בתוך הבית הוא כופה הא לא קשיא מידו

הנודר מן הירק פרק שביעי נדרים

ר"ן

נו.

יג א ב מיי פ"ט מהל' נדרים הל' טו טוש"ע י"ד סימן ריד סעיף כח: [ג מיי פ"ד מהל' טומאת נרעת הל' יג:] יד ד מיי פכ"ח מהל' מכירה הל' יט טוש"ע ח"מ סימן ר"ח סעיף יב בהג"ה:
בזו ה מיי פ"ט מהל' נדרים הלכה טו:
בזו ו מיי פ"ו מהל' אלל הל' ח ופ"ב מהל' מלכים הלכה ד:
יז ד מיי פ"ה מהל' אלל הל' יח סמג עשין דריבנן ד טוש"ע י"ד סימן שפז סעי' א:



מוסף רש"י

לימא ר' מאיר היא. דאי רבנן למה לי למימר, פשוטא, אלל לר' מאיר אלתערין דלע"ג דלמר שאין עליה בכלל בית, היכא דלמר בית צביתי אפילו עליה משמע ומראהו עליה, דיד בעל השטר על המחוטה, ניתא דלתיסא דר' מאיר נקט למתניה (ראמ"ה בשחם). אפילו חימא רבנן. ואלתערין דמאי עליה הבית המעולה, דבית צביתי משמע המיוחד והשבוש שבכולן, ומיירי שהקטנו לו ככסף או בשטר כזה הלשון (שם). ערסא דגדא. טהגין היו לערוך מטה ולשון צבית ולא היו משתמשין בהן כלל אלל למזל הבית מונחת משום חימוט. גדא. מזל ודומה לו (שבת פו:) גד גדי וסנק לא (סנהדרין ב א). כולה שתא לא יתיב עלה. עד הנה לא ישב על אותה מיטה שהרי מונחת היא לניי הבית, ההוא יומא יתיב עלה. והשתא דאלל הוא ענין לאומניה עלה, מהיכא מיוקן לן (שם).



תוספות

הנודר מן הבית מותר בעלייה. דעלייה אינה בכלל בית: בבית לרבות היציע בבית לרבות העלייה. ה' ה"ר יתכן הא דרשנן בקירות הבית ולא צקיר היציע ואמר ה"רם דכהן בריית' אימא בת"כ וגרסין לה הכי כנגע נראה לי ולא לאורי מכאן אמרו בית אלל אין פוטחין לו תלוטות לראות נעשו צבית להביא תלד הנזוע צבית להביא

העלייה ולכן אלתערין לרבות כזוע לפי שמנינו בנעסס בגדד אמר או כנגד פשתים מה פשתן כבדרייתו אף אמר כבדרייתו והואיא את הנזוע לפי שהוקשו נעשי בתים ונעשי בגדים והיימי סבור למעט כותל כזוע אלתערין לרבויו ושתא ה"ר גרסינן צבית לרבות הנזוע. הא דלמר רב הונא פרק בתרא דמנחות (דף קח:) בית צביתי אני מוכר לך מראהו עלייה ואמר עלייה זו מכרתי לך טעמא דא"ל בית צביתי ולא בית סתם דמשמע בית חשוב אלל אם אמר בית סתם בית מכר לו וקשה דלשם קאמר דעלייה דגריעה קאמר ויד בעל השטר על התחטות א"כ מאי איריא בית צביתי אפילו בית סתמא נמי כיון דהטעם תלוי ביד בעל השטר על התחטות וי"ל דלשם נמי לרץ לפרושי כיון דיד בעל השטר על התחטות צבית סתם דמי ומראהו עלייה דגריע ודכי נקט דאף כי אמר בית צביתי מראהו גרוע וא"כ בשמעתא עימא כי [נמן] מראהו עלייה דגריעה אחיא כרבנן וה"ה צבית סתם מראהו עלייה דעלייה בכלל בית ונקיט בית צביתי לרבותא דלפ"י הכי מראהו גרוע והכא לא חש הש"ס לתרן כמסקנא דהתם ומירין כס"ד התם וה"ה נמי דלמסקנא דהתם נמו מפרשינן שפיר. ה"ר"ם:

מותר בדרגש. מפרש בגמרא ערסא דגדא אבאי לא היה כופהו. דנשלמא אי ערסא דלגל ניתא דלא צעי כפיה דדריגש העור תלוי בלולאות דיוו סיוקוף ויקשטנו למעלה מתרסכותיו ולא יוכלו ליכב עליו: כל ממות שיש לו בבית. מפני כנודו: